

인공지능기본법 주요 내용의 검토와 향후 과제* **

정찬모

인하대학교 법학전문대학원 교수

〈 목 차 〉

I. 도입말

II. 인공지능기본법의 내용 분석

1. 총칙
2. 추진체계
3. 인공지능기술 개발 및 산업 육성
4. 인공지능 윤리와 신뢰성, 투명성, 안전성
5. 법 위반에 대한 사실조사와 제재

III. 종합적 평가와 향후 과제

1. 유럽연합 인공지능법과의 비교
2. 인공지능기본법의 평가
3. 향후 과제

IV. 맺음말

* 투고일 : 2025. 02. 27, 심사일 : 2025. 03. 18, 게재일 : 2025. 03. 31.

** 이 논문은 2020년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행한 연구임 (NRF-2020S1A5C2A02093223).

〈국문초록〉

이 논문은 2025년 1월 21일 공포된 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(“인공지능기본법”)의 주요 내용을 분석하고 문제점과 향후 과제를 살펴본다. 인공지능기본법은 그 자체로 충분히 완결된 법이 아니라 토대와 열개만 마련하여 내용의 보충이 필요한 법이다. 인공지능기본법은 인공지능의 규제와 진흥을 모두 다루고 있지만 진흥에 주안점을 둔 법이다. 인공지능의 투명성, 안전성, 신뢰성 제고와 관련해서는 논의의 기반을 마련한 수준에 머물렀으므로 향후 시행령 및 가이드라인 제정을 통해서 우리 환경에 적합한 규제의 내용을 도출해 내야 할 것이다. 규제체계 설계에는 정부규제뿐만 아니라 시장의 자율규제를 위한 기회가 충분히 제공되어야 한다. 규제의 내용과 관련해서는 ‘고영향’ 인공지능의 개념과 범위를 어떻게 한정하고 필요한 경우 하위 개념을 어떻게 설정하여 인공지능시스템을 분류할 것인지가 가장 시급하면서도 중요한 일이 될 것이다. 그다음에는 규제의 구체적인 수준을 정립하고, 저작권과 개인정보를 보호하여 인공지능에 대한 사회적 신뢰를 쌓아가야 할 것이다.

〈주 제 어〉

고영향 인공지능, 고위험 인공지능, 생성형 인공지능, 유럽연합 인공지능법, 인공지능기본법

I. 도입말

성장과 쇠락의 부침을 반복하던 인공지능기술이¹⁾ 이제 산업 전반에 적용되고 대중화되면서 개인의 삶과 사회를 혁신적으로 바꾸는 기반 기술로 급속한 성장을 계속하고 있다.²⁾ 특히, 생성형 인공지능과 로봇기술을 결합한 휴머노이

1) 김지현, “All Around AI 1편: AI의 시작과 발전 과정, 미래 전망”, SK hynix 뉴스룸, 2024. 3. 15. <<https://news.skhynix.co.kr/post/all-around-ai-1>>; 정찬모, 『AI·데이터 법 길라잡이』, 박영사, 2024, 23쪽.

2) 앱 시장 분석 업체 센서타워의 보고서에 따르면 전 세계 소비자들 사이에서 생성형 AI 애플리케이션(앱)에서 쓴 돈이 2022년 3천10만 달러(약 432억원)에서 2023년 4억5천500만 달러(약 6천542억원)로 급증한 데 이어 2024년 12억7천만 달러(약 1조8천억원)를 기록했다. 차병섭, “AI에 빠진 인류… 지난해 전세계 AI앱 결제 1조8천억원”, 연합뉴스, 2025. 1. 23.

드의 현실화³⁾는 인간이란 무엇인가에 대한 근원적 질문을 던지는 등 인공지능과 함께하는 장밋빛 미래에 대한 희망뿐만 아니라 인류의 종말이라는 암울한 미래에 대한 경고도 이어지고 있다.⁴⁾

인공지능이 일으키는 새로운 법적 문제를 해결하기 위해 기존법을 적용하는 데에서 나타나는 문제점을 해결하기 위해 이미 몇몇 영역에서의 법적 대응은 있었으나⁵⁾ 현재의 인공지능 혁명은 이와 같은 한정된 대응이 아니라 더욱 포괄적인 대응이 필요하다는 인식이 확산하면서 세계 각국은 인공지능의 개발 및 이용과 관련한 법적 정비에 나서고 있다.⁶⁾

대한민국 국회도 2024년 12월 26일 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법안」(이하 “인공지능기본법”이라 약칭한다)⁷⁾을 통과시켰으며, 정부는 2025년 1월 21일 이를 공포하였다. 인공지능에 관해 발의된 19건의 유사 법안을 통합하여 과학기술정보방송통신위원회 대안으로 성립시킨 것이다.⁸⁾ 한국은 이로써 유럽연합의 인공지능법⁹⁾에 이어 세계에서 두 번째로 인공지능 관련 기본법을 제정한 나라가 되었다. 이 논문은 한국이 입법한 인공지능기본법의 주요 내용을 분석하고 향후 과제를 살펴본다.

3) 신영빈, “AI로 걷는 법 배웠다…사람처럼 움직이는 中 휴머노이드”, ZDNET Korea, 2025. 1. 22. <<https://zdnet.co.kr/view/?no=20250122144926>>.

4) Nir Eisikovits, “AI Is an Existential Threat—Just Not the Way You Think”, The Conversation, July 5, 2023.

5) 예컨대, 지능정보화기본법, 지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법, 지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률, 자율주행자동차 상용화 촉진 및 지원에 관한 법률 등.

6) 이숙연, “인공지능 관련 규범 수립의 국내외 현황과 과제” 『법조』 제72권 제1호, 법조협회, 2023, 4, 442-488쪽; 이상직, “인공지능 기본법 제정을 위한 시론”, 『인공지능법 총론』, 제5장, 세창출판사, 2023, 98-99쪽.

7) 국회 과학기술정보방송통신위원장, 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법안 (대안), 의안번호 2206772, 2024, 12.

8) 심석찬, “AI 기본법 국내 입법 현황 분석 및 평가”, 인하대학교 법학연구소 AI·데이터법 센터, 『인공지능법 2』, 제17장, 세창출판사, 2025, 467-487.

9) Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act), OJ L, 2024/1689, 12.7.2024.

II. 인공지능기본법의 내용 분석

1. 총칙

(1) 목적과 정의

1) 주요 규정

인공지능기본법은 먼저 인공지능의 건전한 발전과 신뢰 기반 조성에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 권익과 존엄성을 보호하고 국민의 삶의 질 향상과 국가경쟁력을 강화하는 데 이바지함을 목적으로 밝히며(제1조), 인공지능, 인공지능시스템, 고영향 인공지능, 생성형 인공지능, 인공지능윤리 및 인공지능사업자 등의 개념을 정의한다(제2조).

‘인공지능’은 “학습, 추론, 지각, 판단, 언어의 이해 등 인간이 가진 지적 능력을 전자적 방법으로 구현한 것”으로¹⁰⁾, ‘인공지능시스템’은 “다양한 수준의 자율성과 적응성을 가지고 주어진 목표를 위하여 실제 및 가상환경에 영향을 미치는 예측, 추천, 결정 등의 결과물을 추론하는 인공지능 기반 시스템”으로 정의되었다.

‘고영향 인공지능’은 “사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는” 인공지능시스템으로서 에너지 공급, 먹는 물 생산 공정, 보건의료 제공·이용 체계 구축 및 운영, 의료기기의 개발 및 이용, 핵물질·원자력시설의 관리 및 운영, 범죄 수사·체포 관련 생체인식정보의 분석과 활용, 채용·대출 심사, 교통체계, 공공기관의 의사결정, 학생 평가, 그 밖에 대통령령으로 정하는 영역에서 활용되는 것으로 정의된다.¹¹⁾ ‘생성형 인공지능’은 “입력한 데이터의 구조와 특성을 모방하여 글, 소리, 그림, 영상, 그 밖의 다양한 결과물을 생성하는 인공지능시스템”으로 정의된다.¹²⁾

10) 제2조 1호.

11) 제2조 4호.

12) 제2조 5호.

한편, ‘인공지능사업자’는 ‘인공지능개발사업자’와 ‘인공지능이용사업자’로 구분하여 정의되었으며,¹³⁾ ‘영향받는 자’는 인공지능제품 또는 인공지능서비스에 의하여 자신의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 받는 자로 정의되었다.¹⁴⁾

2) 검토

가. 인공지능과 인공지능시스템의 정의

인공지능이 생성형 인공지능, 범용인공지능으로 빠르게 진화하는 것과 같이 그 정의도 지속적으로 변화하는 현상을 보였다. 인공지능기본법 제정 과정에서는 유럽연합의 인공지능법과 미국 바이든 대통령의 2023년 「안전한 인공지능 행정명령」¹⁵⁾이 참고된 것으로 보인다. 미국의 2023년 행정명령의 인공지능 정의¹⁶⁾가 사실상 2020년 「국가 인공지능 진흥법」¹⁷⁾의 정의를 수용한 것이므로 유럽연합 인공지능법의 정의¹⁸⁾가 보다 최신의 것이라고 할 것이다. 흥미로운 점은 미국은 “인공지능”을 정의했고 유럽연합은 “인공지능시스템”을 정의하였는데 우리 인공지능기본법은 둘 다 정의한 점이다. 외국 입법례가 반영된 것은 우

13) 제2조 7호.

14) 제2조 9호.

15) Presidential Documents, “Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence”, Executive Order 14110 of October 30, 2023, Federal Register (Vol. 88, No. 210) Wednesday, November 1, 2023, Sec. 3(b).

16) The term “artificial intelligence” means a machine-based system that can, for a given set of human-defined objectives, make predictions, recommendations, or decisions influencing real or virtual environments. Artificial intelligent systems use machine- and human-based inputs to perceive real and virtual environments; abstract such perceptions into models through analysis in an automated manner; and use model inference to formulate options for information or action

17) National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020, 15 U.S.C. 9401(3).

18) ‘AI system’ means a machine-based system that is designed to operate with varying levels of autonomy and that may exhibit adaptiveness after deployment, and that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations, or decisions that can influence physical or virtual environments; Article 3(1).

리 법의 “인공지능시스템”의 정의이다. 동 정의에 ‘입력’에 대한 언급이 없는 점이 불만족스럽고 “다양한 수준의”라는 사족이 달린 점이 눈에 거슬린다.

우리 인공지능기본법의 “인공지능”의 정의는 유사한 외국 입법례가 없는 듯한데 초인공지능과 같이 인간의 지적 능력을 뛰어넘는 인공지능의 출현이 멀지 않은 것을 참작한다면 “인간이 가진”이란 한정구는 삭제하는 것이 더 적절해 보인다.

나. ‘고위험’에서 ‘고영향’으로 용어 변경

한국 인공지능기본법은 유럽연합 법제에서 인공지능 규제的基本 개념이었던 ‘고위험’을 ‘고영향’으로 바꾸었다. 사전적 의미로는 ‘영향’이 ‘위험’보다 더 넓은 개념이다.¹⁹⁾ 인공지능기본법이 인공지능 정책의 기본을 아우른다는 측면에서는 ‘고영향’ 인공지능을 인공지능기본법에 따른 정책과 거버넌스의 대상으로 삼는 데에 일견 합리성이 있다. 그런데 인공지능기본법의 많은 부분이 유럽연합 인공지능법의 영향을 받아서 ‘위험’을 기본 개념으로 하여 입법안이 작성되었는데 입법의 마지막 단계에서 세계적 추세라며 ‘고위험’을 ‘고영향’으로 단순 바꿔치기 한데에서²⁰⁾ 문제가 발생하였다.

그런데 외국 입법례를 살펴보면, 유럽연합 인공지능법에서는 ‘고위험(high-risk)’과 ‘고영향(high-impact)’을 구분하고 ‘고위험’을 중심으로 규제 체계를 잡았다. 동법상 ‘고위험’의 개념 요소는 “사람의 건강, 안전, 기본권에 대한 중대한 손해의 가능성”(a significant risk of harm to the health, safety or fundamental rights of natural persons)이다.²¹⁾ ‘고영향’이라는 표현은 범용인공지능의 체계적 위험성(systemic risk) 여부를 평가하는 성질로 한정적으로 사용하였다.²²⁾ 미국 행정명령조차도 ‘고영향’이라는 표현은 한 차례

19) 네이버 국어사전에 의하면 ‘영향’은 “어떤 사물의 효과나 작용이 다른 것에 미치는 일”로 ‘위험’은 “해로움이나 손실이 생길 우려가 있음. 또는 그런 상태”로 정의된다.

20) 국회, “회의록_22대_418회_3차_정보통신방송법안심사소위원회”, 2024. 11. 21, 7쪽.

21) 고위험 AI로 분류하는 기준에 대해서는 제6조와 부속서에 상세한 규정을 두고 있는데 우리 인공지능기본법상 ‘고영향 인공지능’의 정의와 유사한 구조로 되어 있기에 우리 법의 모델이 되었음을 알 수 있다. 한편, 고영향 능력은 가장 고성능의 범용인공지능 능력을 가리킨다고 정의된다(제2조(64)).

22) ‘systemic risk’ means a risk that is specific to the high-impact capabilities

그것도 긍정적으로 ‘영향력이 큰 인공지능 이용 분야를 발굴하라’는 의미로 사용하였을 뿐이다.²³⁾ 결국 통상의 의미대로 법문을 해석한다면 규제를 최소한의 필요 범위인 ‘고위험’에 한정하려는 애초의 취지에 역행하여 갑자기 ‘고영향’으로 넓힌 결과가 된 것이다. 인공지능기본법에서 이러한 일반적 사용례와는 달리 ‘고영향 인공지능’을 ‘고위험 인공지능’과 같은 의미로 정의하고 있는 것이다. 입법의 시급성에 대한 사회심리적 압박에 정부와 국회가 충분한 검토 없이 ‘고위험’의 의미 범주를 지칭하는 용어로 ‘고영향’을 사용하는 우를 범한 것이다. 인공지능기본법상 ‘고영향 인공지능’의 정의인 “사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는”은 실상 ‘고위험’ 이상도 이하도 아니다. 뒤따르는 “위험을”은 불필요한 사족일 뿐이다. 한국법상 ‘고영향’이 유럽연합법과 동일한 의미를 지녀야 한다거나 사전적 의미와 동일해야 한다는 절대적 당위성은 없지만 혼동을 무릅쓰면서 달리 정의할 이유도 없다.²⁴⁾

다. 생성형 인공지능의 정의

유럽연합법이 ‘생성형 인공지능’이란 용어를 개념 정의하지 않고 범용인공지능을 설명하는 과정에서 그 대표적 유형으로 예시하는데²⁵⁾ 반하여 미국 2023년 행정명령은 적극적으로 “생성형 인공지능이란 파생된 합성 콘텐츠를 생성하기 위하여 입력 데이터의 구조와 특성을 학습하는 인공지능 모델의 유형을 말한

of general-purpose AI models, having a significant impact on the Union market due to their reach, or due to actual or reasonably foreseeable negative effects on public health, safety, public security, fundamental rights, or the society as a whole, that can be propagated at scale across the value chain;

23) Section 10.1 (b)(vii). “agencies...develop AI strategies and pursue high-impact AI use cases”.

24) 캐나다가 준비 중인 ‘인공지능 및 데이터 법(안)’(Artificial Intelligence and Data Act, AIDA)이 “고영향 인공지능”(high-impact AI)이라는 표현을 사용하였으나 그 이유는 불투명하며, 이 논문이 지적한 바와 같은 비판에 직면해 있다. Robert D. Atkinson, Daniel Castro and Lawrence Zhang, “Comments to the Canadian House of Commons Standing Committee on Industry and Technology Regarding the AI and Data Act”, Information Technology & Innovation Foundation, March 1, 2024.

25) Ibid.

다. 이에는 이미지, 비디오, 오디오, 텍스트 및 그 밖의 디지털 콘텐츠가 포함될 수 있다”라고 정의한다.²⁶⁾ 한국의 인공지능기본법은 이 정의를 수용한 것으로 생각된다. 인공지능기본법의 구조상 생성형 인공지능의 정의를 도입한 자체는 적절하지만, 생성형 인공지능의 개념 정의에 “모방”이라는 용어를 사용한 것은 부적절하다. 이는 미국 행정명령의 “emulate”를 직역한 것으로 보이는데, 옥스퍼드 영어 사전은 emulate를 “1. ...와 경쟁하다 2. ...을 열심히 흉내 내다”와 같이 긍정적 의미로 정의하는데 반하여²⁷⁾, 우리 법상 “모방”은 부정적 함의를 갖는 경우가 대부분이다.²⁸⁾ 이미 인공지능과 관련하여 업계는 물론 일반인까지 널리 사용하고 있는 “학습”이라는 용어로 바꾸는 것이 더 적절하겠다.

(2) 기본원칙

1) 주요 규정

인공지능 운용으로 영향받는 자는 인공지능의 최종결과 도출에 활용된 주요 기준 및 원리 등에 대하여 기술적·합리적으로 가능한 범위에서 명확하고 의미 있는 설명을 제공받을 수 있어야 한다(제3조 제2항).

동 법 제5조 제1항은 “인공지능, 인공지능기술, 인공지능산업 및 인공지능사회에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다”라고 규정하며, 동조 제2항은 “다른 법률을 제정하거나 개정하는 경우에는 이 법의 목적에 부합하도록 하여야 한다”라고 규정한다.

2) 검토

앞서 정의 규정에서 ‘영향받는 자’를 “자신의 생명, 신체의 안전 및 기본권에

26) The term “generative AI” means the class of AI models that emulate the structure and characteristics of input data in order to generate derived synthetic content. This can include images, videos, audio, text, and other digital content. Section 3(p).

27) “match or surpass (a person or achievement), typically by imitation”. Merriam-Webster 사전은 더욱 적극적으로 “to strive to equal or excel”로 정의한다.

28) 산업디자인보호법, 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률, 게임산업진흥에 관한 법률, 화장품법, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등 다수에서 ‘모방’이 부정적 의미로 사용되었으며, 중립적 의미로 사용된 예로는 항공안전법이 유일하게 발견된다.

중대한 영향을 받는 자”로 정의하였기에 실질적인 차이는 없지만 법률의 다른 조항에서 사용된 적이 없고 제3조 제2항에서 유일하게 사용한 표현이라면 정의 조항에서 이를 한정하기보다는 바로 본 조항에서 한정하는 것이 법 이용자의 편의를 높이고 조금이라도 영향받는 자도 설명요청권을 갖는 것으로 오해할 수 있는 소지를 없애는바 입법 기술상 바람직하다고 할 것이다.

그와 달리 ‘영향받는 자’가 ‘이용자’와 별도로 규정된 이유가 두 개념이 구분되고 별도로 보호의 대상이 되어야 한다는 인식의 발로라고 한다면 단순히 기본 원칙에 선언적 규정을 둔 것에 만족할 것이 아니라 법률의 뒤쪽에서 다루는 인공지능사업자의 투명성, 안전성, 신뢰성 의무에서 ‘영향받는 자’의 권리가 분명히 규정되어야 한다.²⁹⁾

제5조 제1항은 이 법의 기본법적 성격을 밝히고 저작권법, 개인정보보호법과 같은 다른 법에서 이와 달리 특별한 규정을 둘 수 있음을 암묵적으로 시사하고 있다. 타법상 특별 규정의 한계를 제5조 제2항이 언급하고 있으나 입법권을 구속하지 못하는 선언적 규정이라 할 것이다.

(3) 적용범위

법 제4조 제1항은 국외에서 이뤄진 행위라도 국내 시장 또는 이용자에게 영향을 미치는 경우에는 이 법이 적용된다고 규정함으로써 영향이론에 입각하여 관할을 행사하는 근년 국내외의 추세를 반영하고 있다.

법 제4조 제2항은 국방 또는 국가안보 목적으로만 개발·이용되는 인공지능으로서 대통령령으로 정하는 인공지능에는 이 법의 적용을 배제하고 있다. “국방 또는 국가안보 목적으로만”이라고 엄격하게 한정하였으므로 합리적인 배제라고 생각된다. 다만, 이 규정의 남용 가능성에 대한 우려가 남아있으므로³⁰⁾ 이 법의 적용이 배제된다고 하여 무법상태에 있지 않도록 별도의 통제 체계가 마련되어야 할 것이다.

29) 민변 디지털정보위원회, 정보인권연구소, 진보네트워크센터, 참여연대, “AI법 과방위 통과안에 대한 시민사회 의견서”, 2024. 12. 3.

30) 민변 디지털정보위원회 등, 앞의 의견서.

2. 추진 체계

(1) 주요 규정

과학기술정보통신부(이하 “과기정통부”라 약칭한다)장관은 3년마다 인공지능 정책의 기본 방향, 전문인력 양성, 신뢰 기반 조성 등에 관한 사항이 포함된 인공지능 기본계획을 국가인공지능위원회의 심의·의결을 거쳐 수립·시행해야 한다(제6조). 대통령 소속의 국가인공지능위원회는 기본계획의 수립, 인공지능 활용 촉진, 고영향 인공지능 규율 등에 관한 사항을 심의·의결한다(제7조 및 제8조).

인공지능기본법은 또한 인공지능 관련 정책의 개발과 국제규범 정립·확산을 위한 활동을 하는 인공지능정책센터의 지정과 인공지능 안전과 관련된 활동을 하는 인공지능안전연구소의 운영에 관한 근거를 두고 있다(제11조 및 제12조).

(2) 검토

대통령 소속의 국가인공지능위원회를 심의·의결 기구로 하여 부처 간 이견을 조정하고 과기정통부 등 관계 부처를 시행기관으로 하는 추진체계는 적절한 것으로 보인다. 인공지능정책센터와 인공지능안전연구소에 대하여 산하기관 난립의 우려가 제기되었으나 과기정통부는 새로운 기관을 설립하는 것이 아니고 기존 공공기관 또는 정부출연연구소의 조직을 인공지능정책센터와 안전연구소로 지정하여 운영할 예정이라고 설명했다.³¹⁾

3. 인공지능기술 개발 및 산업 육성

(1) 기술 개발과 표준화 활동 지원

정부는 인공지능기술의 개발 활성화와 안전하고 편리한 이용을 위하여 국내·외 동향 및 관련 제도의 조사, 기술의 실용화, 연구개발 등의 사업을 지원

31) 그런데 법 제정 전인 2024. 11월 인공지능안전연구소(Artificial Intelligence Security Institute)가 이미 문을 열었다(<https://www.aisi.re.kr/kor>).

할 수 있고(제13조), 인공지능기술과 관련된 표준화를 위하여 표준 제정 등의 사업을 추진할 수 있다(제14조).

(2) 산업 육성

정부는 학습용 데이터 구축 사업을 시행하고(제15조), 인공지능기술 도입과 활용을 지원할 수 있다(제16조). 과기정통부장관은 인공지능기술의 개발 및 인공지능산업의 진흥을 위하여 관련 전문인력을 양성하고, 해외 전문인력의 확보를 위한 각종 시책을 추진할 수 있다(제21조). 한편, 국가 및 지방자치단체는 인공지능 및 인공지능기술의 연구·개발을 수행하는 기업, 기관이나 단체의 기능적·물리적·지역적 집적화를 추진할 수 있다(제23조).

인공지능기본법은 또한 인공지능 데이터센터의 구축 및 운영을 활성화하기 위한 시책의 추진(제25조)과 한국인공지능진흥협회의 설립 근거를 두고 있다(제26조).

(3) 검토

산업계는 정부의 지원계획에 대하여 환영하면서도 보다 포괄적인 지원이 이루어지기를 희망하며, 지원의 조건으로 규제가 수반되는 것을 염려하고, 정부 주도의 국가표준 제정이 이중 규제를 초래할 것을 걱정한다.³²⁾

한국의 국가 규모에서 미국과 중국에 견줄 수 있는 글로벌한 인공지능 파운데이션(foundation) 모델을 성공시키기는 어려워 보인다. 다만 국내 시장을 해외 사업자에 완전히 내주기보다는 한국의 언어, 역사 및 문화에 대한 데이터 획득의 상대적 강점을 이용하여 국내에서 경쟁력을 갖춘 중견 인공지능 모델의 육성을 도모함이 그 의미가 크다고 할 것이다. 양적 지원의 절대적 한계를 선택과 집중으로 극복하고, 국내 이용자 보호를 게을리하지 않으면서도 국내 사업자의 성장을 가로막는 규제를 적극적으로 철폐하고 새로운 규제의 도입을 최소화하는 정교한 정책이 요구된다.

32) 노재인/이동근, “산업을 가로막는 진흥법: ‘AI 기본법’의 역설”, 『이슈페이퍼』 24-8호, 디지털경제연구원, 2024, 6쪽.

4. 인공지능 윤리와 신뢰성, 투명성, 안전성

(1) 인공지능윤리 및 신뢰성 확보

1) 주요 규정

정부는 인공지능윤리의 확산을 위하여 안전성·신뢰성, 접근성, 사람의 삶과 번영에의 공헌 등의 사항을 포함하는 인공지능 윤리원칙을 제정·공표할 수 있으며(제27조), 과기정통부장관은 법인·기관·단체 등이 인공지능 안전성·신뢰성 확보를 위하여 자율적으로 추진하는 검증·인증 활동을 지원하기 위한 사업을 추진할 수 있다(제30조제1항). 입법안 중에는 검·인증을 의무화하는 안도 있었으나³³⁾, 최종적으로 고영향 인공지능 사업자에는 사전 검·인증이 권장사항이 되고(동조 제3항), 공공조달에 있어서는 검·인증을 받은 인공지능을 우선 고려하도록 하였다(동조 제4항).

2) 검토

이미 공공과 민간의 많은 기관이 인공지능 윤리원칙을 제정·공표하였다.³⁴⁾ 혹시라도 이 규정이 민간이 제정한 윤리원칙보다 공공이 제정한 윤리원칙이 중시되고, 공공조달에서의 우선 고려가 사실상 공공이 제정한 경직적인 윤리원칙을 강제하는 결과가 초래되지 않도록 정부는 절제의 미덕을 보여야 할 것이다. 민주국가에서 윤리 함양은 원칙적으로 민간이 주도하고 정부는 후방에서 지원한다.

(2) 인공지능 투명성 확보

1) 주요 규정

고영향 인공지능 또는 생성형 인공지능을 이용한 제품 또는 서비스를 제공하는 인공지능사업자는 해당 사실을 이용자에게 사전에 고지해야 하며, 생성형 인

33) 권철승의원 대표발의, 인공지능 개발 및 이용 등에 관한 법률안, 의안번호 2201399, 2024. 7. 제19조, 제20조. 법안들에 대한 비교 분석은 김건오, “인공지능 산업 육성 및 신뢰 확보에 관한 법률안 등 검토 보고”, 국회과학기술정보방송통신위원회, 2024. 8.

34) 정찬모, 앞의 책, 26-30쪽.

공지능 또는 이를 이용한 제품 또는 서비스를 제공하는 경우 그 결과물이 생성형 인공지능에 의하여 생성되었다는 사실을 표시해야 하고, 인공지능시스템을 이용하여 실제와 구분하기 어려운 가상의 결과물을 제공하는 경우 그 사실을 이용자가 명확하게 알 수 있도록 고지 또는 표시해야 한다(제31조).

2) 검토

일반적인 표시의무는 비가시적 표시로 충족될 수 있음에 비하여, “이용자가 명확하게 인식할 수 있는 방식으로” 표시하라는 것은 딥페이크임을 비가시적이 아닌 가시적으로 표시하라는 의미로 이해된다. 예컨대, 워터마크는 보이지 않게 표시하는 방법도 있는데 반드시 가시적으로 표시하라는 의미이다.³⁵⁾

이미 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」은 성적 욕망 또는 수치심을 유발하는 딥페이크 영상물로 인한 피해의 증가에 대응하여 그 대상자의 의사에 반하여 이를 만들거나 반포한 자를 처벌하고 있으며³⁶⁾, 「공직선거법」은 선거운동을 위하여 딥페이크 영상 등을 제작·편집·유포·상영 또는 게시할 때는 해당 정보가 인공지능 기술 등을 이용하여 만든 가상의 정보라는 사실을 명확하게 인식할 수 있도록 표시하도록 하였다.³⁷⁾

해외 사례를 보면, 유럽연합 인공지능법은 생성형 인공지능을 이용하여 콘텐츠를 생성·조작하는 인공지능 시스템의 배포자가 해당 콘텐츠가 딥페이크에 해당한다는 사실을 공개하도록 하는 내용을 포함하고 있다.³⁸⁾ 여기서 전제는 해당 콘텐츠가 진품 또는 사실인 것으로 오해를 살만한 것이어야 한다.³⁹⁾ 미국의 인공지능 행정명령은 “딥페이크”라는 용어를 사용하지 않고 “합성(synthetic) 콘텐츠”라는 용어를 대신 사용한다. 후자가 더 넓은 범위의 인공지능 생성 콘텐츠를 포괄하는 것으로 생각된다. 행정명령은 워터마크 기술을 인공지능이 생성한 합성 콘텐츠의 표시, 디지털 콘텐츠의 진품 확인 등에 적용하는

35) 국회, 회의록_22대_418회_3차_정보통신방송법안심사소위원회, 2024. 11. 21, 6쪽.

36) 법 제14조의2.

37) 법 제82조의8.

38) 제50조 제4항.

39) ‘deep fake’ means AI-generated or manipulated image, audio or video content that resembles existing persons, objects, places, entities or events and would falsely appear to a person to be authentic or truthful (제3조 (60)).

가능성을 검토하도록 하는 정책 지침을 내렸다.⁴⁰⁾

생각건대, 향후 인공지능 생성 콘텐츠가 기하급수적으로 증가할 것이며 대중의 표현 수단으로 자리 잡을 것으로 예상되는바 표시 또는 고지를 사회문화적 예절로 정착시키도록 하고, 법적 의무 부과 대상은 위험성이 높은 콘텐츠에 한정함이 적절할 것이다.⁴¹⁾

(3) 인공지능 안전성 확보

1) 주요 규정

인공지능사업자는 학습에 사용된 누적 연산량이 대통령령으로 정하는 기준 이상인⁴²⁾ 인공지능시스템의 안전성을 확보하기 위하여 인공지능 수명주기 전반에 걸친 위험의 식별·평가 및 완화, 그리고 안전사고를 모니터링하고 대응하는 위험관리체계를 구축해야 한다(제32조).

인공지능사업자는 인공지능 또는 이를 이용한 제품·서비스를 제공하는 경우 그 인공지능이 고영향 인공지능에 해당하는지에 대하여 사전에 검토하여야 하며, 필요한 경우 과기정통부장관에게 고영향 인공지능에 해당하는지 확인을 요청할 수 있다(제33조 제1항). 장관은 전문위원회를 설치하여 자문받을 수 있고, 고영향 인공지능의 기준과 예시 등에 대한 가이드라인을 수립하여 보급할 수 있다(동조 제2항 및 제3항).

인공지능사업자는 고영향 인공지능 또는 이를 이용한 제품·서비스를 제공하는 경우 안전성·신뢰성을 확보하기 위한 조치⁴³⁾를 이행하여야 한다(제34조). 인공지능사업자가 고영향 인공지능을 이용한 제품 또는 서비스를 제공하는 경

40) Sections 4.5, 10.1.

41) 유사한 논지로는 박준우, “인공지능(AI)딥페이크 생성물의 퍼블리시터권 침해 연구”, 「산업재산권」 제79호, 한국지식재산학회, 2024, 341-347쪽.

42) EU 인공지능법은 누적 연산량이 10의 25승 FLOPs 초과 시 고영향 성능 보유로 간주한다.

43) 위험관리방안의 수립·운영; 기술적으로 가능한 범위 내에서 인공지능이 도출한 최종결과, 인공지능의 최종결과 도출에 활용된 주요 기준, 인공지능의 개발·활용에 사용된 학습용데이터의 개요 등에 대한 설명 방안의 수립·시행; 이용자 보호 방안의 수립·운영; 고영향 인공지능에 대한 사람의 관리·감독; 안전성·신뢰성 확보를 위한 조치의 내용을 확인할 수 있는 문서의 작성과 보관; 그 밖에 고영향 인공지능의 안전성·신뢰성 확보를 위하여 위원회에서 심의·의결된 사항

우 사전에 사람의 기본권에 미치는 영향을 평가하기 위하여 노력하여야 하며 국가기관등이 고영향 인공지능을 이용한 제품 또는 서비스를 이용하려는 경우에는 영향평가를 실시한 제품 또는 서비스를 우선적으로 고려하여야 한다(제35조).

국내에 주소나 영업소가 없는 인공지능 사업자로서 이용자수, 매출액 등이 시행령으로 정하는 기준에 해당하는 자는 국내대리인을 지정하여 신고하여야 한다(제36조).

2) 검토

제32조는 유럽연합 인공지능법의 ‘시스템적 위험이 있는 범용인공지능’에 적용되는 규제와 유사하면서도 범용인공지능이 ‘범용성’에 방점을 둔 반면에 제32조는 ‘대규모(고성능)’에 방점을 둔 점이 대조된다.

고영향인공지능의 개념 및 범위가 모호한 상황에서 사실상 일정규모 이상의 모든 인공지능 제품 및 서비스에 고지의무 및 신뢰성, 안전성 의무가 부과될 가능성이 있으며, 이와 같은 부담의 증가는 인공지능 산업에의 진입장벽을 높여 성장에 악영향을 미칠 것이라는 우려가 제기되었다. 향후 시행령과 가이드라인 등을 거쳐 판단기준을 구체화하면서 이와 같은 우려를 불식시킬 수 있기를 기대한다.

사람의 기본권에 미치는 영향을 사전에 평가하는 것은 기술에 미치는 영향이나 시장에 미치는 영향을 평가하는 것과는 다르다. 평가 항목과 지표를 개발하는 데에 시간이 걸릴 것이며 특히 사전적 평가에는 상당한 시행착오가 따를 수 있다. 국가인권위원회가 발표한 「인공지능 인권영향평가 도구」가 유용한 가이드라인이 될 것이다.⁴⁴⁾ 다만 어떤 인공지능은 기본권 영향이 크고 다른 인공지능은 정치, 경제, 문화 등 다른 측면의 영향이 클 수 있기에 영향평가의 범위를 “기본권에 미치는 영향”으로 한정하기보다는 이를 포함한 사회적 영향평가로 설정함이 적절하지 않을까 한다.⁴⁵⁾

44) 국가인권위원회, “인공지능 개발과 활용에 있어서 인권 보호를 위한 인권영향평가 도구 적용에 대한 의견표명”, 상임위원회 결정, 2024. 4. 4.

45) 권은정, “인공지능 서비스 영향평가의 체계와 방법론: 「지능정보화 기본법」의 사회적 영향평가 제도를 중심으로”, 「경제규제와 법」 제16권 제1호, 서울대학교 공익산업법센터,

5. 법 위반에 대한 사실조사와 제재

(1) 주요 규정

과학기술정보통신부장관은 이 법에 위반되는 사항을 발견하거나 혐의가 있음을 알게 된 경우 인공지능사업자에 대하여 자료를 제출하게 하거나 소속 공무원으로 하여금 필요한 조사를 하게 할 수 있고, 위반 사실이 있다고 인정되면 위반행위의 중지나 시정을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다(제40조).⁴⁶⁾ 고영향 인공지능 또는 생성형 인공지능에 기반하여 제품 또는 서비스가 제공된다는 사실을 사전에 고지할 의무를 위반할 경우, 국내대리인 지정 의무를 위반할 경우, 사실 조사 결과로 인한 중지명령이나 시정명령을 이행하지 아니한 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과한다(제43조).

(2) 검토

제40조의 사실조사가 단순한 신고와 민원 접수로 발동되면 경쟁사에 의하여 악의적으로 남용될 수 있으며 절차적 공정성에 대한 보장이 충분치 않다는 지적이 있다.⁴⁷⁾ 법문상으로는 신고와 민원이 있다고 하여 행정조사가 의무 사항인 것은 아니나, 신고에 대한 심사불개시결정도 헌법소원의 대상이 된다는 헌법재판소 결정례에 따라 모든 신고에 대해서 어느 정도 기초조사가 이루어져야 하므

2023, 29-50쪽.

46) 제40조(사실조사 등) ① 과학기술정보통신부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인공지능사업자에 대하여 관련 자료를 제출하게 하거나, 소속 공무원으로 하여금 필요한 조사를 하게 할 수 있다.

1. 제31조제2항·제3항...에 위반되는 사항을 발견하거나 혐의가 있음을 알게 된 경우
2. 제31조제2항·제3항...의 위반에 대한 신고를 받거나 민원이 접수된 경우

② 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 조사를 위하여 필요한 경우 소속 공무원으로 하여금 인공지능사업자의 사무소·사업장에 출입하여 장부·서류, 그 밖의 자료나 물건을 조사하게 할 수 있다. 이 경우 조사의 내용·방법 및 절차 등에 관하여 이 법에서 정하는 사항을 제외하고는 「행정조사기본법」에서 정하는 바에 따른다.

③ 과학기술정보통신부장관은 제1항 및 제2항에 따른 조사 결과 인공지능사업자가 이 법을 위반한 사실이 있다고 인정되면 인공지능사업자에게 해당 위반행위의 중지나 시정을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

47) 박성호, “AI기본법과 계엄 사태의 교훈”, 전자신문, 2024. 12. 17.

로 남용될 우려가 있다는 것이다. 불신에 기반한 과도한 우려라고 생각되나 일차적으로는 사업자에게 문서로 자료를 제출하도록 하고 제출받은 자료가 불충분한 경우에만 현장조사를 하도록 하여 우려를 낮추는 것이 적절하겠다.⁴⁸⁾

이와 같이 지적의 당부를 떠나 이 법의 제정으로 규제가 증가하여 산업 성장에 장애가 될 수 있다는 업계의 우려가 있다. 현재 법률상 의무의 대상이 되는 인공지능의 범위 및 의무의 내용에 구체성이 부족한 것도 사실이다. 이러한 측면이 고려되어 벌칙에 대해서 조심스럽게 접근하여 3천만원 이하의 과태료 부과에 한정된 것으로 보인다. 유럽연합 인공지능법상 용인할 수 없는 위험의 인공지능을 사용한 자에게는 3,500만 유로 또는 직전 회계연도 전 세계 매출의 7% 중 더 높은 금액이, 고위험·낮은 위험 인공지능과 관련한 의무를 위반한 자에게는 최대 1,500만 유로 또는 직전 회계연도 전 세계 매출의 3% 중 더 높은 금액이 과징금으로 부과될 수 있는 것과 대비된다.

Ⅲ. 종합적 평가와 향후 과제

1. 유럽연합 인공지능법과의 비교

(1) 체계 비교

유럽연합 인공지능법	한국 인공지능기본법
제1장 총칙	제1장 총칙
제1조(목적) 제2조(범위) 제3조(정의) 제4조(AI 리터러시)	제1조(목적) 제2조(정의) 제3조(기본원칙 및 국가 등의 책무) 제4조(적용범위) 제5 조(다른 법률과의 관계)
제2장 금지된 인공지능 활용	

48) 과기정통부 “AI 기본법안의 사실조사는 필요 최소한 범위 내 실시”, 대한민국 정책브리핑, 2024. 12. 18.

유럽연합 인공지능법	한국 인공지능기본법
제7장 거버넌스	제2장 인공지능의 건전한 발전과 신뢰 기반 조성을 위한 추진체계
제1절(EU차원의 거버넌스) 제2절(국가 관할당국) 제8장 고위험 AI 시스템을 위한 EU 데이터베이스 제11장 권한의 위임과 위원회의 절차	제6조(인공지능 기본계획의 수립) 제7조(국가인공지능위원회) 제8조(위원회의 기능) 제9조(위원의 제척·기피 및 회피) 제10조(분과위원회 등) 제11조(인공지능 정책센터) 제12조(인공지능안전연구소)
	제3장 인공지능기술 개발 및 산업 육성
	제1절 인공지능산업 기반 조성 제13조(인공지능기술 개발 및 안전한 이용 지원) 제14조(인공지능기술의 표준화) 제15조(인공지능 학습용데이터 관련 시책의 수립 등)
제6장 혁신 지원 방안 제57-59조(규제 샌드박스) 제60-61조(실세계 조건에서의 고위험AI 시험) 제62-63조(중소기업)	제2절 인공지능기술 개발 및 인공지능산업 활성화 제16조(인공지능기술 도입·활용 지원) 제17조(중소기업등을 위한 특별 지원) 제18조(창업의 활성화) 제19조(인공지능 융합의 촉진) 제20조(제도개선 등) 제21조(전문인력의 확보) 제22조(국제협력 및 해외시장 진출의 지원) 제23조(인공지능집적단지 지정 등) 제24조(인공지능 실증기반 조성 등) 제25조(인공지능 데이터센터 관련 시책의 추진 등) 제26조(한국인공지능진흥협회의 설립)
제3장 고위험 AI시스템	제4장 인공지능윤리 및 신뢰성 확보
제1절(고위험 AI 분류 규칙) 제2절(고위험 AI의 요건) 제3절(고위험 AI 제공자의 의무) 제4절(통보기관) 제5절(표준, 적합성평가, 인증, 등록) 제4장 특정 AI 시스템의 제공자 및 배포자에 대한 투명성 의무 제5장 범용 AI 모델 제1절(분류규칙) 제2절(범용AI 제공자의 의무) 제3절(체계적 위험의 범용AI 제공자의 의무) 제4절(행동규약) 제10장 행동 규약 및 지침	제27조(인공지능 윤리원칙 등) 제28조(민간자율인공지능윤리위원회의 설치 등) 제29조(인공지능 신뢰 기반 조성을 위한 시책의 마련) 제30조(인공지능 안전성·신뢰성 검·인증등 지원) 제31조(인공지능 투명성 확보 의무) 제32조(인공지능 안전성 확보 의무) 제33조(고영향 인공지능의 확인) 제34조(고영향 인공지능과 관련한 사업자의 책무) 제35조(인공지능 영향평가) 제36조(국내대리인 지정)

유럽연합 인공지능법	한국 인공지능기본법
	제5장 보칙
제9장 사후 모니터링, 정보공유, 시장 감독 제12장 벌칙	제37조(인공지능산업의 진흥을 위한 재원의 확충 등) 제38조(실태조사, 통계 및 지표의 작성) 제39조(권한의 위임 및 업무의 위탁) 제40조(사실조사 등) 제41조(벌칙 적용에서 공무원 의제) 제42조(벌칙) 제43조(과태료)
제13장 최종 조항	부 칙
	제1조(시행일) 제2조(이 법 시행을 위한 준비행위) 제3조(전담기관에 관한 특례)
부속서	

(2) 인공지능의 분류 비교

유럽연합 인공지능법은 위험의 정도를 기준으로 용인할 수 없는(unacceptable) 위험의 인공지능⁴⁹⁾, 고위험 인공지능⁵⁰⁾, 낮은 위험 인공지능⁵¹⁾, 미소(minimal) 위험 인공지능⁵²⁾의 4단계로 구분하고 단계별 인공지능에 차등화된 규제를 설정한다.⁵³⁾ 여기에 보충적으로 연산량의 거대성을 포함한 체계적 위험을 고려하여 범용인공지능을 규제한다.

49) 인간의 잠재의식 또는 취약점을 악용할 가능성이 있는 시스템, 개인의 사회적 점수를 도출하는 시스템, 자연인의 범죄 가능성을 예측·평가하는 시스템 등으로, 이러한 인공지능의 사용은 금지됨.

50) 자연인의 생체 인식·분류, 도로·수도·가스 등 중요 인프라의 관리·운영, 교육 및 직업훈련, 고용 및 근로자 관리 등에 관한 인공지능으로, 이러한 인공지능을 제공·배포하는 자는 적합성 평가, 품질 관리 시스템 운용 등의 의무를 이행하여야 함.

51) 의사결정 결과에 실질적 영향을 주지 않는 인공지능 시스템, 수신 문서 분류·중복 탐지에 이용되는 인공지능 시스템 등으로, 이러한 인공지능을 배포하는 자는 해당 인공지능으로 생성된 콘텐츠가 인위적으로 생성된 것이라는 사실을 공개할 의무를 부담함.

52) 위 세 종류의 인공지능에 속하지 아니하는 인공지능으로, 이에 대해서는 별도의 규제를 두고 있지 아니함.

53) Future of Life Institute, “High-level summary of the AI Act”, 2024, <<https://artificialintelligenceact.eu/high-level-summary/>>.

〈인공지능법상 규제의 근거〉

유럽연합 인공지능법	한국 인공지능기본법
용인할 수 없는 위험	
고위험(+체계적 위험)	고영향 (고위험)
낮은 위험	(혼동 위험, 거대성)
미소 위험	

이와 달리 한국은 입법 과정에서 ‘금지된 인공지능’을 언급한 법안이 있었으나⁵⁴⁾ 최종적으로 제정된 인공지능기본법은 고영향 인공지능만을 언급할 뿐 영향의 수준에 따른 다른 인공지능에 대해서는 언급하지 않았다. 다만 명시적이지 않으나 생성형 인공지능에 대한 규제의 근거로 ‘이용자의 혼동에 따른 위험’ 그리고 일정 누적 연산량 이상의 인공지능에 대한 규제 근거로 ‘거대성’을 염두에 둔 것으로 보인다.

2. 인공지능기본법의 평가

(1) 기본법

유럽연합 인공지능법이 113개의 조문과 13개 부속서로 구성된 방대한 법률이기에 위 체계 비교표에 조문을 다 표시하지 못할 정도이다. 이에 비하여 한국의 인공지능기본법은 본문 43개 조와 부칙 3개 조로 단출하게 기본적인 사항으로 열개만 구성하였다. 지금은 많은 사항을 시행령에 넘겼지만 향후 시행령의 내용이 법률로 올라올 필요성도 있을 것이다.

(2) 진흥법

기본법임에도 불구하고 인공지능기술 개발 및 산업 육성과 관련하여 유럽연합 인공지능법보다 다수의 다양한 규정을 두고 있다(법 제3장). AI 기술 발전

54) 권철승의원 대표발의, 인공지능 개발 및 이용 등에 관한 법률안, 제2조, 제21조, 제27조.

및 관련 산업의 성장과 인공지능 이용에 따른 사회적 부작용의 관리 간 균형을 고려하면서도⁵⁵⁾ 전자, 즉 진흥에 방점을 두려는 입법 의지가 반영된 것으로 평가한다.

(3) 정부규제와 자율규제의 혼합

성급한 규제 도입에 대한 산업계의 우려로 이전에 제출된 다수의 입법안은 인공지능사업자의 의무를 별칭 없이 선언적으로만 규정하였다. 입법의 최종 단계에서 의무이행 확보 수단을 규정하고 있지 않아 실효성이 부족하다는 지적을 반영하여 인공지능사업자에게 의무 부과 후 과기정통부장관의 사실조사, 시정 명령, 과태료 부과 등의 의무이행 확보 수단을 규정하였다.⁵⁶⁾ 다른 한편, 인공지능기본법은 민간 자율 인공지능 윤리위원회의 활성화를 기대하고 그 근거 규정을 두었으며⁵⁷⁾, 민간 자율로 실시하는 인공지능 안전성 · 신뢰성 검 · 인증에 대하여 정부가 각종 지원사업을 추진하는 근거를 두고 있는바 정부규제와 자율규제가 혼합되었다고 할 것이다.⁵⁸⁾

3. 향후 과제

(1) ‘고영향’ 인공지능과 “고위험”의 개념과 범위 명확화

‘영향’에는 긍정적, 부정적 영향이 모두 포함되고, 이 중 부정적 영향을 ‘위험’이라 말할 수 있다. 인공지능기본법이 “고영향”이라는 용어를 사용한 것을 선의로 이해하자면, 정책의 범위를 ‘큰 부정적 영향’(즉, 고위험)의 최소화뿐만 아니라 ‘큰 긍정적 영향’의 최대화를 추구하는 것도 포섭하여 후자에도 정책 수단을 강구할 수 있는 포괄적인 용어를 선택한 것으로, ‘기본법’이자 ‘진흥에 방점을 둔 법’이라는 입법의 취지에 부합한다. 다만 고영향과 고위험 간의 관계를 분명

55) 산업계의 요구로 규제 샌드박스(조인철의원안), 우선허용 · 사후규제 원칙(김성원의원안) 등도 논의되었으나 권리 보호론자들의 반대도 적지 않고 이미 존재하는 정보통신융합법의 관련 규정을 활용하면 된다는 이유로 채택되지 않았다.

56) 국회, 회의록_22대_418회_3차_정보통신방송법안심사위원회, 2024. 11. 21, 24쪽.

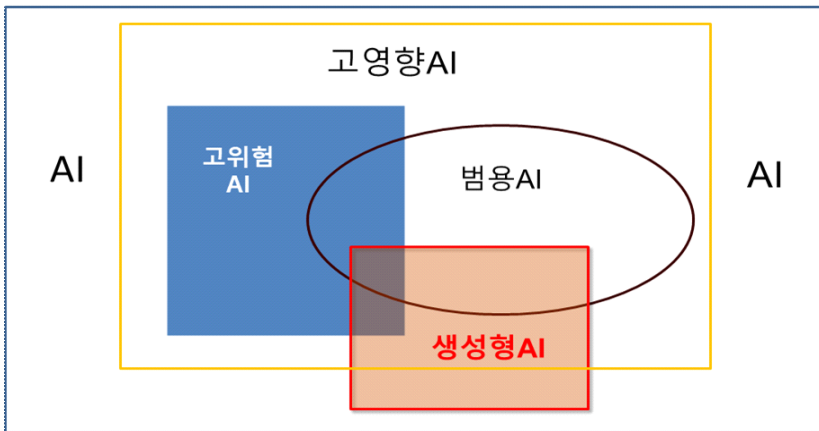
57) 제28조.

58) 제30조.

히 정의하지 않음으로써 고위험 인공지능에 대한 규제와 관리뿐만 아니라 비록 투명성 의무와 같은 낮은 수준의 규제와 관리이지만 ‘긍정적인 고영향’만 있고 위험은 없는 인공지능도 개념상 수범자가 되었다는 점에 주목할 필요가 있다.

앞서 언급한대로 ‘고영향 인공지능’이란 용어가 정책의 지평을 넓히는 장점이 있으며, 긍정적 영향이라도 큰 영향은 잠재적으로 큰 위험을 수반할 수 있다는 경험칙을 반추한다면 ‘고영향 인공지능’ 용어의 도입 자체를 잘못했다고 쉽게 단정할 바도 아닌바, “고영향”이라는 용어의 도입을 쉽게 철회하기보다는 “고위험”과의 관계 구분을 명확히 하면서 의무 규정의 적용을 고위험 인공지능에 집중시키고 고위험 인공지능을 제외한 고영향 인공지능에는 진흥과 자율규제를 지원하는 쪽으로 규제를 정비하는 방향이 좋을 것이다. 고영향, 고위험, 범용, 생성형 인공지능 간의 관계에 대한 필자의 이해를 그림으로 제시하였다.

〈인공지능기본법의 개념 간 관계도(안)〉



입법자가 의도하였다고는 생각하지 않지만, 이 법이 인공지능 전 분야에 적용되는 포괄적, 수평적 규제를 전면 도입한 것으로 평가되는 것은⁵⁹⁾ ‘고위험’을

59) 박상철, “인공지능 기본법의 시행 전 개정 필요성 -규제 조항의 체계·축조상 문제점을 중심으로-”, 『정보법학』 제28권 제3호, 한국정보법학회, 2024. 12.; 이성엽, “인공지능 기본법의 분석과 평가”, 법률신문, 2025. 2. 8.

‘고영향’으로 치환한 데에 기인한 바 크다. 정책의 범위는 ‘고영향’으로, 규제 범위는 ‘고위험’으로 설정할 필요가 있다. 범용인공지능의 속성을 갖는 고위험 인공지능 그리고 생성형 인공지능의 특성을 갖는 고위험인공지능은 각각 범용성과 생성성에 따른 부가적 의무를 부담한다. 그러나 고위험인공지능이 아닌 범용인공지능과 생성형인공지능을 이 법상 의무의 대상으로 삼기보다는 자율규제의 대상으로 하는 것이 규제의 시작 단계에서는 더 적절하다.

현재 인공지능기본법의 모호성을 해소하는 방안으로 장기적 접근과 단기적 접근을 생각해 볼 수 있다. 장기적 접근은 어렵게 입법하였으니 현재 개념의 모호성으로 규제의 범위를 넓히는 것으로 읽힐 수 있는 부분은 시행령에서 치유하고 운용의 결과를 봐서 추후에 법 개정의 필요성을 판단하자는 견해다.⁶⁰⁾ 반면에, 단기적 접근은 현재 인공지능기본법의 체계적 모순이 좋게 말해서 모호성이 지 실은 시행령으로 해결될 수 있는 것이 아니므로 이 법의 시행(2026. 1. 22) 이전에 법을 개정하여 개정법으로 시행해야 한다는 견해다.⁶¹⁾ 인공지능기본법의 해석이나 시행령 제정으로 위 단락에 제시한 것과 같은 결론이 도출될 수 있을지 의문이다. 아래에서 제시하는 상세한 사항은 하위법령에 넘기더라도 기본 틀은 당장 바로잡아야 할 것이다.

(2) 범용인공지능과 고성능 인공지능

위에서 ‘고영향 인공지능’이란 불명료한 용어를 규제 대상을 정하는 기준으로 채택한 것이 이 법의 규제 대상의 모호성을 낳았음을 지적하였는데, 이 모호성은 범용인공지능이 인공지능기본법의 규제준수 의무를 지는지와 관련하여 더욱 증폭된다. 유럽연합 인공지능법은 범용인공지능을 중요한 규제 대상으로 삼았음에 비하여 우리 인공지능기본법은 범용인공지능에 대하여 일언의 언급이 없다. 유럽연합도 인공지능법 입법작업 초기에는 범용인공지능을 별도의 카테고리 설정하지 않다가 챗GPT, 클로드(Claude), 라마(Llama)와 같은 거대인공지능 모델이 등장하자 이를 범용인공지능으로 정의하고 이들을 ‘고위험’ 여부를 불문하고 규제의 대상으로 포섭하기 위하여 범용인공지능이란 카테고리를 만들

60) 정부(과학기술정보통신부)의 입장인 것으로 보인다.

61) 박상철, 앞의 논문.

어서 법률에 담은 것이다.

추측컨대, 한국의 입법자가 ‘고영향’이란 용어를 채택한 것은 고위험 인공지능과 범용인공지능 양자를 모두 포섭하려는, 즉 일거양득의 효과를 노린 것으로 이해된다. 그런데 만약 이와 같이 고영향 인공지능이 범용인공지능을 포함하는 개념이라면 범용인공지능을 과잉규제 하는 결과를 초래한다. 글로벌 거대인공지능뿐만 아니라 한국의 클로바X, 삼성 가우스, LG 엑사원 같은 토종 범용인공지능도 규제의 대상, 그것도 고위험 인공지능에게 적용되는 수준의 규제를 받게 될 가능성이 증대된 것이다.

유럽연합은 인공지능법의 중요한 규제 대상으로 ‘범용인공지능’을 채택하고 이를 “대규모 자체 감독을 통해 대량의 데이터로 훈련되고, 상당한 일반성을 발휘하며, 모델 출시 방식과 관계없이 광범위한 작업을 능숙하게 수행할 수 있고, 다양한 하방 시스템이나 애플리케이션에 통합될 수 있는 인공지능 모델”로 정의하였다.⁶²⁾ 유럽연합은 ‘범용인공지능’ 일반에 대해서는 당해 인공지능의 개발과 성능에 관한 설명문서의 작성과 보관, 호환성 확보를 위한 설명 제공, 학습데이터 요약 공개, 국내대리인 지정처럼 비교적 가벼운 의무를 부과했으며⁶³⁾, ‘체계적 위험’을 갖는 범용인공지능에 대해서는 여기에 더하여 적대적 평가(adversarial testing) 및 적절한 모델평가 실시의무, 시스템 리스크 평가 및 완화 의무, 중대 사고와 대처 방법 관련 정보보고 의무, 충분한 수준의 사이버 보안과 기반 시설의 확보를 의무화하고 있다.⁶⁴⁾

거대 독점기업이 그 자체로 잠재적인 지위 남용의 위험성을 갖기에 규제당국의 요주의 대상이 되듯이 거대 인공지능도 잠재적인 부정적 영향으로 요주의 대상으로 삼아야 한다고 생각할 수 있다. 우리 인공지능법 제32조는 이런 시각

62) ‘general-purpose AI model’ means an AI model, including where such an AI model is trained with a large amount of data using self-supervision at scale, that displays significant generality and is capable of competently performing a wide range of distinct tasks regardless of the way the model is placed on the market and that can be integrated into a variety of downstream systems or applications, except AI models that are used for research, development or prototyping activities before they are placed on the market; 제3조(63).

63) Articles 53–54.

64) Article 55.

이 반영된 것으로 보인다. 하지만 ‘고성능’, ‘거대’ 인공지능을 규제하는 것은 경쟁에서의 승자에게 포상 대신 벌칙을 내리는 것으로 기업의 성장 의욕을 꺾는 부작용이 문제 된다. 오히려 그러한 인공지능이 생태계 내외부의 다른 사업자와의 관계에서 지위를 남용할 것이 우려되었다면 ‘범용인공지능’이 보다 적합한 대상이자 용어라고 할 것이다. 규모의 거대함이나 고성능 자체도 문제가 될 수 있다는 신념과 입법적 결단이 있었다고 한다면 제32조의 내용을 유지하되 그 기준을 모두가 공감할 수 있는 높은 수준으로 잡아야 할 것이다. 반면에 그 인공지능이 범용인공지능의 속성도 갖고 있다면 상대적으로 작은 규모와 성능에도 규제의 대상으로 삼는 것이 정당화될 수 있다.

만약 시행령을 통하여 규제 대상을 확정한다면, ‘체계적 위험을 갖는 범용인공지능인 거대 생성형 인공지능’만을 ‘고위험 인공지능’으로 규제의 대상에 포함하는 것이 적절하다. 유럽연합 식으로 보자면 ‘거대 생성형 인공지능을 포함한 체계적 위험을 갖는 범용인공지능’이 더 정확한 표현이라고 생각되지만⁶⁵⁾, 법률에 ‘범용인공지능’이 정의되지 않은 상황에서 불만족스럽지만 부득이한 차선책이다.

(3) 규제의 적절한 수준 정립

인공지능기본법의 규제 수준에 대해서 입법 과정에서 규제찬성과 규제반대 양측이 모두 자신의 기대에 못 미친다고 목소리를 높였다. 시민사회단체⁶⁶⁾는 인공지능법은 인공지능의 위험에 영향을 받는 사람의 안전과 인권을 보호하여야 하나, 인공지능기본법은 유럽연합을 비롯한 선진국에 비해 고위험 인공지능에 대한 정의가 협소하고 규제 수준이 미흡하며, 이용자 및 영향을 받는 사람에 대한 권리 보호 및 규제 수단이 부재하다는 점 등을 들어 우려의 의견을 제시하였다.⁶⁷⁾ 국가인권위원회 또한 고위험 인공지능의 범위 및 이에 대한 규제를 확

65) 유럽연합 인공지능법은 양자 간 개념적 관계를 이렇게 이해하고 있다. EU AI Act, preamble, paras. 99 and 105.

66) 건강권 실현을 위한 보건의료단체연합, 광주인권지기 활짝, 무상의료운동본부, 문화연대 기술미디어문화위원회, 민주사회를위한변호사모임 디지털정보위원회, 사단법인 정보인권연구소, 서울YMCA 시민중계실, 언론개혁시민연대, 연구공동체 건강과대안, 전북평화와인권연대, 진보네트워크센터, 참여연대, 천주교인권위원회, 홈리스행동.

대하고, 인공지능 감독 및 규제기관의 사전점검 및 사후조치 역할을 분명히 할 필요가 있다는 의견을 표명하였다.⁶⁸⁾

반면 업계에서는 국내 인공지능 산업이 아직 발전 초기 단계이며, 글로벌 시장의 선점이 중요한 상황임을 고려할 때 유럽연합의 인공지능법 규제를 그대로 추종하기보다는 국내 인공지능 산업 성장을 가로막는 규제의 도입이 아니라 진흥의 근거를 담은 규범체계를 세울 필요가 있다는 의견을 제시한다.⁶⁹⁾

인공지능기본법이 생성형 인공지능을 규제의 대상으로 삼는 것이 적절했는지는 분석을 요하는 문제이다. 소규모, 전문 인공지능도 생성형 인공지능의 성격을 가질 수 있다는 점에 주목한다면 모든 생성형 인공지능을 규제의 대상으로 삼는 것은 과잉규제의 위험이 크다고 할 것이다. ‘생성’이라는 속성이 규제를 정당화할 수 있을지 의문이다. 모든 인간의 삶은 ‘생성’ 활동의 연속이라고 할 수 있으며 이 모든 ‘생성’을 부정적 시각으로 보고 규제하려는 법제는 없다. 생성형 인공지능이라 하여 이와 달리 규제의 대상으로 삼기보다는 앞서 언급하였듯이 ‘고위험 생성’ 인공지능에만 특수한 규제를 부과하는 것이 적합하겠다.

나아가 이미 인공지능기본법이 인공지능 개발사업자와 이용사업자를 구분하고 있으므로 사업자별로 적절한 의무를 부과할 필요가 있으며, ‘고영향 인공지능’을 인공지능의 활용이 미칠 것으로 예상되는 영향에 따라 ‘안전’에 영향을 미치는 또는 ‘권익’에 영향을 미치는 인공지능으로 구분하여 의무를 차별화, 구체화하는 것도 좋은 제안으로 생각된다.⁷⁰⁾ 다만 한국이 인공지능기본법 시행령 작업 과정에서 규제의 정교화를 도모하기보다는 규제의 체계를 잡는 것이 우선

67) 22대 인공지능법 제정에 대한 시민사회 의견서, 2024. 7. 1.

68) 국가인권위원회, “인공지능산업 육성 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률안”에 대한 의견 표명”, 상임위원회 결정(2023. 7. 13.). 동 문건은 그 밖에도, 인공지능 기술 개발·활용 과정에서 이용자와 정보주체가 보장받아야 할 권리를 명시하고, 피해 발생 시 구제 절차를 마련할 것, 인공지능이 국민의 인권과 안전에 미치는 영향 및 위험성 등을 고려하여 인공지능을 적절한 등급으로 구분하고 규제 수준을 달리할 것, 인공지능 개발·출시 전 인권영향평가를 실시하고 기능 등 변경 시 재평가를 하도록 할 것, 인공지능 감독 및 규제에 관한 사항을 독립적인 기관이 담당하도록 할 것 등을 제시했다.

69) 박성호, 앞의 글; 김지선, “AI 산업 지원 절실”…초거대AI협의회, AI기본법 통과 촉구”, 전자신문, 2024. 4. 9.

70) 박상철, 앞의 논문, 11-12쪽.

과제라 할 것이다. 미국이 바이든의 2023년 AI 행정명령이 사업자에게 구체적인 의무를 부과하는 방안을 모색하였으나, 유럽연합과 같이 과징금 등 강력한 제재를 도입하지는 않았으며, 트럼프 대통령은 2025. 1. 20 취임과 동시에 그 행정명령마저도 폐기한 상황임⁷¹⁾ 고려한다면 더욱 그렇다.

(4) 관련 법령의 정비

인공지능기본법은 과기정통부 중심으로 입법이 추진되었기 때문에 다른 부처가 수렴하는 이해관계가 충분히 고려되었다고 볼 수 없다. 먼저, 인공지능을 개발하기 위해 이용한 데이터 중에 포함된 저작물의 저작권 처리에 관하여 아직 이해관계자 간의 이견이 해소되지 않았다. 저작권자 단체나 문화체육관광부는 유럽연합 인공지능법과 같이⁷²⁾ 인공지능사업자에 학습데이터 목록 공개 의무를 부과할 것을 요구하나 인공지능사업자들은 난색을 표하고 있다.⁷³⁾ 인공지능기본법 제34조 제1항 2호가 고영향 인공지능사업자에게 인공지능의 개발·활용에 사용된 학습용데이터의 개요에 대한 설명 의무를 부과하고 있으나 개요의 내용에 대해 시행령에서 얼마나 구체화할 수 있을지 의문이며 저작권법 개정에 반영하도록 넘길 것으로 예상된다. 저작물 이용허락의 단순화와 저작자에 대한 정당한 보상 등에 있어서 상생의 균형점에 합의하는 것이 시급하다.⁷⁴⁾

같은 맥락에서 인공지능 학습데이터에 포함되는 개인정보의 처리 한계와 생성물에 포함되는 개인정보에 대한 보호 조치 등과 관련하여 개인정보보호위원

71) 조이환, “트럼프, 바이든 AI 행정명령도 폐기…규제 대폭 완화”, ZDNet Korea, 2025. 1. 21.

72) 제53조(범용 인공지능 모델 제공자의 의무)

1. 범용 인공지능 모델 제공자는 다음 사항에 따른다.

(d) 인공지능사무국이 제공하는 양식에 따라 범용 인공지능 모델의 학습에 사용하는 콘텐츠에 관한 충분히 상세한 요약을 작성하고 공개한다.

73) 대한출판문화협회, “당사자 간 논의와 조정 없는 인공지능기본법 제정, 문제가 심각하다”, 출협 보도자료, 2024. 12. 25; 박동찬, “인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법안(대안) 검토 보고”, 국회 법제사법위원회, 2024. 12.

74) 관련 선행연구로는 김도경, “인공지능에 의한 저작물 사용 관련 저작권 침해 책임 면책과 저작권자에 대한 보상에 관한 연구”, 「법조」 제73권 제5호, 법조협회, 2024. 10, 223-254쪽; 차상욱, “데이터와 인공지능”, 『인공지능법 총론』, 제10장, 세창출판사, 2023, 214-253쪽.

회가 이해관계자들의 의견을 수렴하여 합리적인 균형점을 찾아갈 필요가 있다.⁷⁵⁾ 이미 개인정보보호위원회는 인공지능과 관련된 가이드라인을 공표하였으며⁷⁶⁾ 지속적으로 기술과 정책 환경 변화에 대응할 것으로 기대된다.

그밖에 방송통신위원회는 인공지능 생성물에 의한 이용자 권리침해에 대한 대응책 마련에 착수하였으며⁷⁷⁾, 인공지능 산업이 몇몇 사업자 중심으로 독과점화 현상을 보인다면 공정거래위원회도 관심을 가져야 할 것이다.

IV. 맺음말

트럼프 대통령은 2기 취임식 다음 날 인공지능 인프라에 총 5000억 달러(약 735조 원)의 투자 계획을 발표했다.⁷⁸⁾ 중국에서 딥시크(DeepSeek)라는 고성능 저비용 인공지능 개발 소식도 들려오지만,⁷⁹⁾ 인공지능 분야에 대한 막대한 투자 경쟁에서 한국은 제한된 자원을 어떻게 효율적으로 운용할 것인지 전략이 필요하다. 인공지능기본법이 수립한 추진체계에 따라서 도출해야 할 중요한 과제이다.

이와 같이, 인공지능기본법은 인공지능 진흥책을 마련하고 시행하기 위한 추진체계를 마련한 것이 가장 큰 의의이고, 진흥과 규제간 균형을 위한 규제의 기준이나 내용을 구체적으로 제시하지는 못하였다. 인공지능의 투명성, 안정성,

75) 윤종수, “인공지능과 개인정보보호”, 인하대학교 법학연구소 AI·데이터법 센터, 『인공지능법 총론』, 제13장, 세창출판사, 2023, 334-344쪽; 김선희·안다연, “인공지능 관련 데이터와 개인정보 보호 법적 이슈”, 『전자금융과 금융보안』 제33호, 금융보안원, 2023, 64-65쪽.

76) 개인정보보호위원회, 인공지능(AI) 개발·서비스를 위한 공개된 개인정보 처리 안내서, 2024. 7; 개인정보보호위원회, 안전한 인공지능(AI)·데이터 활용을 위한 AI 프라이버시 리스크 관리 모델, 2024. 12.

77) 방송통신위원회, “인공지능(AI) 서비스 이용자 피해 신고창구 개설”, 보도자료, 2024. 12. 20.

78) 임우선, “빅테크 옆에 세운 트럼프 ‘AI 인프라에 753조원 투자’”, 동아일보, 2025. 1. 22.

79) 선담은, “중국 개발 ‘가성비 최강’ AI 등장에…미국 빅테크 ‘패닉’”, 한겨레, 2025. 1. 26.

신뢰성 제고와 관련해서는 목표를 제시하는 수준에 머물렀다. 그 목표를 달성하기 위하여 어떠한 기준과 절차를 도입할지에 대한 결정은 시행령 및 가이드라인 제정 과정을 통해서 구체화해야 할 과제이다. 그 과정에서 외국의 동향뿐만 아니라 우리 시장 환경의 특성도 충분히 고려되어야 한다.

‘고영향’ 인공지능의 개념과 고위험, 범용, 생성형 인공지능 등 다른 개념 간의 상호관계를 어떻게 설정하여 인공지능시스템을 분류할 것인지가 우선 해결되어야 한다. 그다음에는 인공지능 유형에 따라 규제의 구체적인 수준과 내용을 정립하여야 한다. 마지막으로 인공지능기본법에서 해결하지 못한 인공지능 개발 및 활용 활성화와 저촉되는 저작권자, 개인정보주체 등 다른 이해 관계인의 권리와와의 조화로운 균형점을 찾아서 인공지능의 사회적 신뢰를 높여가야 할 것이다.

〈참고문헌〉

1. 국내문헌

- 개인정보보호위원회, 안전한 인공지능(AI)·데이터 활용을 위한 AI 프라이버시 리스크 관리 모델, (2024. 12).
- _____, 인공지능(AI) 개발·서비스를 위한 공개된 개인정보 처리 안내서, 2024. 7.
- 건강권 실현을 위한 보건의료단체연합 외 13개 단체, “22대 인공지능법 제정에 대한 시민사회 의견서”, 2024. 7. 1.
- 국가인권위원회, “인공지능산업 육성 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률안”에 대한 의견표명”, 상임위원회 결정, 2023. 7. 13.
- _____, “인공지능 개발과 활용에 있어서 인권 보호를 위한 인권영향평가 도구 적용에 대한 의견표명”, 상임위원회 결정, 2024. 4. 4.
- 국회 과학기술정보방송통신위원장, 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본 법안(대안), 의안번호 2206772, 2024. 12.
- 국회, 22대 418회_3차_정보통신방송법안심사소위원회 회의록, 2024. 11. 21.
- 권은정, “인공지능 서비스 영향평가의 체계와 방법론: 「지능정보화 기본법」의 사회적 영향평가 제도를 중심으로”, 「경제규제와 법」 제16권 제1호, 서울대학교 공익산업법센터, 2023.
- 권철승의원 대표발의, 인공지능 개발 및 이용 등에 관한 법률안, 의안번호 2201399, 2024. 7.
- 김건오, “인공지능 산업 육성 및 신뢰 확보에 관한 법률안 등 검토 보고”, 국회과학기술정보방송통신위원회, 2024. 8.
- 김도경, “인공지능에 의한 저작물 사용 관련 저작권 침해 책임 면책과 저작권자에 대한 보상에 관한 연구”, 「법조」 제73권 제5호, 법조협회, 2024. 10.
- 김선희/안다연, “인공지능 관련 데이터와 개인정보 보호 법적 이슈”, 「전자금융과 금융보안」 제33호, 금융보안원, 2023.
- 김지선, “AI 산업 지원 절실…초거대AI협의회, AI기본법 통과 촉구”, 전자신문, 2024. 4. 9.
- 김지현, “All Around AI 1편: AI의 시작과 발전 과정, 미래 전망”, SK hynix 뉴스룸, 2024. 3. 15.
- 노재인/이동근, “산업을 가로 막는 진흥법: ‘AI 기본법’의 역설”, 「이슈페이퍼」 24-8

- 호, 디지털경제연구원, 2024. 12.
- 대한출판문화협회, “당사자 간 논의와 조정 없는 인공지능기본법 제정, 문제가 심각하다”, 출협 보도자료, 2024. 12. 25.
- 박동찬, “인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법안(대안) 검토 보고”, 국회 법제사법위원회, 2024. 12.
- 박상철, “인공지능 기본법의 시행 전 개정 필요성 -규제 조항의 체계·축조상 문제점을 중심으로-”, 「정보법학」 제28권 제3호, 한국정보법학회, 2024. 12.
- 박성호, “AI기본법과 계약 사태의 교훈”, 전자신문, 2024. 12. 17.
- 박준우, “인공지능(AI)딥페이크 생성물의 퍼블리시티권 침해 연구”, 「산업재산권」 제79호, 한국지식재산학회, 2024. 12.
- 방송통신위원회, “인공지능(AI) 서비스 이용자 피해 신고창구 개설”, 보도자료, 2024. 12. 20.
- 선담은, “중국 개발 ‘가성비 최강’ AI 등장에…미국 빅테크 ‘패닉’”, 한겨레, 2025. 1. 26.
- 신영빈, “AI로 걷는 법 배웠다…사람처럼 움직이는 中 휴머노이드”, ZDNET Korea, 2025. 1. 22.
- 심석찬, “AI 기본법 국내 입법 현황 분석 및 평가”, 인하대학교 법학연구소 AI·데이터법 센터, 『인공지능법 2』, 제17장, 세창출판사, 2025.
- 윤종수, “인공지능과 개인정보보호”, 인하대학교 법학연구소 AI·데이터법 센터, 『인공지능법 총론』, 제13장, 세창출판사, 2023.
- 이상직, “인공지능 기본법 제정을 위한 시론”, 『인공지능법 총론』, 제5장, 세창출판사, 2023.
- 이성엽, “인공지능 기본법의 분석과 평가”, 법률신문, 2025. 2. 8.
- 이숙연, “인공지능 관련 규범 수립의 국내외 현황과 과제” 「법조」 제72권 제1호, 법조협회, 2023. 2.
- 인하대학교 법학연구소 AI·데이터법 센터, 『인공지능법 2』, 세창출판사, 2025.
_____, 『인공지능법 총론』, 세창출판사, 2023.
- 임우선, “빅테크 옆에 세운 트럼프 ‘AI 인프라에 753조원 투자’”, 동아일보, 2025. 1. 22.
- 정찬모, 『AI데이터 법 길라잡이』, 박영사, 2024.
- 조이환, “트럼프, 바이든 AI 행정명령도 폐기…규제 대폭 완화”, ZDNet Korea, 2025. 1. 21.
- 차병섭, “AI에 빠진 인류…‘지나해 전세계 AI앱 결제 1조8천억원’”, 연합뉴스, 2025. 1. 23.

차상욱, “데이터와 인공지능”, 『인공지능법 총론』, 제10장, 세창출판사, 2023.

2. 국외문헌

Atkinson R. D., Castro D. and L. Zhang, “Comments to the Canadian House of Commons Standing Committee on Industry and Technology Regarding the AI and Data Act”, Information Technology & Innovation Foundation, March 1, 2024.

Canada, Artificial Intelligence and Data Act (AIDA), Digital Charter Implementation Act(Bill C-27) Part 3, 2022.

Eisikovits N., “AI Is an Existential Threat—Just Not the Way You Think”, The Conversation, July 5, 2023.

EU, Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act), OJ L, 2024/1689, 12.7.2024.

Future of Life Institute, “High-level summary of the AI Act”, 2024.

US, National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020, 15 USC Ch. 119.

US, Presidential Documents, “Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence”, Federal Register, Vol. 88, No. 210, Executive Order 14110 of October 30, 2023.

<ABSTRACT>

An Analysis of the Basic Act on Artificial Intelligence of Korea

Chan-Mo Chung*

This paper analyzes main contents of the Basic Act on the Promotion of Foundations for Development and Trust for Artificial Intelligence (“Basic Act on Artificial Intelligence” or “Basic Act” in short) and future agenda.

The Basic Act on Artificial Intelligence, as its name signifies, is not a fully developed self-sufficient act but a framework act, whose details should be supplemented in the future. The Basic Act puts more stress on development of artificial intelligence technology and industry, despite that it deals with both development and trust sides of artificial intelligence. Compared with the European Union Artificial Intelligence Act, the Basic Act provides only grounds for regulation. Upon those grounds, it is hoped, that localized sets of rules to enhance trust of artificial intelligence be built through the process of making implementation rules and guidelines. Voluntary regulation by non-governmental organizations and market participants should be utilized in addition to and before the introduction of public regulation.

An urgent task is to elaborate the definition and boundary of “high-impact” artificial intelligence as the Basic Act used the term instead of “high-risk” artificial intelligence. It is necessary to create

* Professor, Inha University School of Law.

sub-categories under the high-impact artificial intelligence and apply suitable level of regulations for each category of artificial intelligence. Other laws such as Copyright Act and the Act for the Protection of Personal Data may need amendments in order to adjust to revolutionary changes that artificial intelligence has brought.

keyword EU AI Act, Generative AI, High-impact, High-risk, Korean Basic Act on Artificial Intelligence